chuyển làm việc khác, ngày 15/10/X, ông T lại tự ý nghỉ 01 ngày không xin phép. Như vậy, ông T đã có hành vi tái phạm. Do đó, công ty có quyền áp dụng hình thức kỷ luật sa thải với ông T theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 85 BLLĐ.

Câu hỏi 4: (1 điểm):

Anh (chị) cần làm rõ những nội dung gì để xác định hành vi tự ý nghỉ 01 ngày không xin phép của ông T có phải là *hành vi tái phạm* không?

Tình tiết bổ sung

Tại Bản tự khai, đại diện công ty H trình bày: công ty mới chỉ ra Thông báo kỷ luật sa thải chứ chưa hề tiến hành kỷ luật sa thải ông T. Từ ngày 18/11/X đến 30/11/X công ty đã 3 lần có thư mời ông T đến công ty để họp Hội đồng kỷ luật nhưng ông T đều không đến với lý do: quan hệ lao động giữa ông và công ty đã chấm dứt từ ngày 17/10/X; bất kể cuộc họp nào cũng không có giá trị vì hiện nay ông không phải là người lao động của công ty. Do công ty đã mời 3 lần bằng văn bản mà ông T không đến nên ngày 31/11/X công ty đã triệu tập Hội đồng kỷ luật. Tại cuộc họp các thành viên đã thống nhất xử lý kỷ luật ông T theo hình thức sa thải

Tại Bản tự khai, ông T trình bày: khi công ty giao cho ông Thông báo kỷ luật sa thải, Công ty đã thanh toán cho ông những khoản tiền sau: tiền lương đến ngày 16/10/X; tiền phép năm X còn 6 ngày chưa nghỉ. Ông đã nhận khoản tiền này tại Phòng tài vụ của công ty.

Câu hỏi 5 (1 điểm):

Theo anh (chị) Thông báo kỷ luật sa thải ngày 16/10/X của công ty H có giá trị như 1 quyết định kỷ luật sa thải không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Sau khi tiến hành hòa giải giữa các đương sự không thành, Tòa án đã mở phiên tòa lao động sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Công ty H tham gia phiên tòa yêu cầu Tòa án buộc ông T. phải có trách nhiệm thanh toán số tiền còn nợ của Công ty là 7.350.750 đồng. Đây là số tiền ông T tạm ứng tại Phòng Tài vụ của công ty để nghiên cứu chế tạo các quả lô kỹ thuật.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Yêu cầu của công ty H có được HĐXX chấp nhận giải quyết trong vụ án này không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, đại diện Công ty H trình bày: sau khi hợp đồng lao động ký ngày 14/8/X-1 hết hạn, do ông T làm việc không có hiệu quả nên Công ty không ký tiếp hợp đồng lao động với ông T. Vì vậy, nếu công ty không ra quyết định kỷ luật sa thải ông T thì công ty vẫn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với ông T do HĐLĐ ký với ông T đã hết hạn.

Tại phiên tòa, ông T trình bày: khi hợp đồng lao động ký ngày 14/8/X-1 hết hạn, mặc dù công ty không ký HĐLĐ mới với ông nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc tại công ty và được công ty trả lương đầy đủ

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Theo anh (chị) đến thời điểm Công ty H ra Thông báo kỷ luật sa thải ông T, giữa ông T và công ty H tồn tại *hợp đồng lao động loại gì*? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, ông T trình bày: Rạng sáng ngày 15/10/X, con ông bị sốt cao trên 40°c nên ông phải đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Ngày hôm sau, khi ông đi làm Phòng Tổ chức của công ty có gọi ông lên, hỏi lý do ông nghỉ việc. Ông T đã trình bày lý do và xuất trình cho Phòng Tổ chức sổ khám bệnh của con ông. Tuy nhiên, cuối buổi làm việc, một nhân viên của Phòng Tổ chức đã giao cho ông Thông báo kỷ luật sa thải. Ông đã nhận được tiền lương đến hết ngày 16/10/X và tiền phép của những ngày chưa nghỉ.